宅地建物取引士試験　2026年度予想問題（第5回・第1〜2回の復習）

第 2 部：解答・解説編（別紙）

問 1　正解：エ

【解説】

ア＝×：時効完成後に債務を承認（一部弁済を含む）した債務者は、時効完成を知らなかったときでも、信義則上その時効を援用できない（最判昭41.4.20）。債権者が債務者の知・不知を立証する必要はない。

イ＝×：承認によって援用が封じられるのは既に完成した時効だけであり、承認後に改めて時効期間が経過すれば、新たな時効を援用できる（最判昭45.5.21）。

ウ＝×：背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が第一買主に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、登記を備えれば対抗できる（最判平8.10.29）。

エ＝○：単なる悪意者は民法177条の「第三者」に当たるから、先に登記を備えたCがBに優先する（民法177条、判例）。

ひっかけ：【復習】第1回問1・第2回問1｜完成後の承認＝知らなくても援用不可（ただし新たな時効は可）。単なる悪意者は177条の第三者、背信的悪意者は第三者でない。

問 2　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・b・cの三つである。【a＝○】虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず、第三者に無過失は要求されない（民法94条2項、大判昭12.8.10）。

イ＝×：【b＝○】第三者による強迫の場合は、相手方が善意無過失であっても取り消すことができる（民法96条1項・2項）。

ウ＝○：【c＝○】建物の賃貸借で3年（民法602条3号）を超えるものは保佐人の同意を要し、同意がなければ取り消すことができる（民法13条1項9号・4項）。

エ＝×：【d＝×】制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため、又は法定代理人の同意を得たと信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない（民法21条）。

ひっかけ：【復習】第1回問2・第2回問2｜第三者保護：虚偽表示＝善意、錯誤・詐欺＝善意無過失、強迫＝保護なし。詐術を用いた制限行為能力者は取消し不可。

問 3　正解：イ

【解説】

ア＝×：本人が無権代理人を相続した場合、本人は本人の資格で追認を拒絶しても信義則に反しない（最判昭37.4.20）。

イ＝○：無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自ら法律行為をしたのと同様の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となる（最判昭40.6.18）。

ウ＝×：代理権の濫用は、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされる（民法107条）。

エ＝×：法定代理人は、自己の責任で、いつでも復代理人を選任することができる（民法105条前段）。やむを得ない事由があるときは、選任・監督についてのみ責任を負う（同条後段）。

ひっかけ：【復習】第1回問3・第2回問4｜無権代理と相続は「誰が誰を相続したか」で結論が逆。法定代理人はいつでも復代理人を選任できる。

問 4　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・bの二つである。

イ＝○：【a＝○】時効完成後の第三者とは対抗関係に立ち、時効取得者は登記なくして対抗できない（民法177条、最判昭33.8.28）。【b＝○】解除後の第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が優先する（民法177条、最判昭35.11.29）。

ウ＝×：【c＝×】催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有しない（民法150条2項）。

エ＝×：【d＝×】権利が確定することなく裁判上の請求等の事由が終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しない（民法147条1項）。

ひっかけ：【復習】第1回問4・第2回問3｜時効完成「後」・解除「後」の第三者は登記の先後で決まる。再度の催告は無効、途中終了は6か月。

問 5　正解：ア

【解説】

ア＝○：根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない（民法398条の5）。

イ＝×：抵当権消滅請求は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前にしなければならない（民法382条）。

ウ＝×：抵当権者に対抗できない賃貸借により使用収益する者の引渡猶予（6か月）は、建物についての制度であり、土地には適用されない（民法395条1項）。

エ＝×：元本確定前の被担保債権の範囲の変更には、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しない（民法398条の4第2項）。

ひっかけ：【復習】第1回問5・第2回問5｜根抵当：範囲・債務者・確定期日の変更は承諾不要、極度額の変更だけは利害関係人の承諾が必要。引渡猶予は建物のみ。

問 6　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは c のみで、一つ。【c＝〇】委託を受けた保証人の請求による債権者の情報提供義務は、保証人が個人か法人かを問わない（民法 458 条の 2）。

イ＝×：【a＝×】人の生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から 5 年間で時効消滅する（民法 724 条の 2・724 条 1 号）。

ウ＝×：【b＝×】連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して効力を生じない（相対的効力、民法 441 条）。

エ＝×：【d＝×】公正証書による保証意思宣明の規律は、保証人が法人である場合には適用されない（民法 465 条の 6 第 3 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 6・第 2 回問 6｜生命・身体侵害は「知った時から 5 年」。連帯債務の請求は相対効。公正証書の要件は個人保証だけ。

問 7　正解：ウ

【解説】

ア＝×：b が誤り（ウ参照）。

イ＝×：b・d とも誤り。悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない（民法 509 条 1 号）。

ウ＝〇：a＝〇 共有物の管理者の選任・解任は持分の価格の過半数で決する（民法 252 条 1 項）。c＝〇 悪意・重過失の譲受人に対し、債務者は履行を拒むことができる（民法 466 条 3 項）。b＝× 越境した枝は、原則として竹木の所有者に切除を催告し、相当の期間内に切除されないとき等に限り自ら切り取ることができる（民法 233 条 3 項）。

エ＝×：d が誤り（イ参照）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 7・第 2 回問 7｜管理者の選任は過半数。越境枝は原則「催告が先」。譲渡制限特約は悪意・重過失の譲受人に履行拒絶できる。

問 8　正解：ウ

【解説】

ア＝×：売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、1 年以内の通知の制限は適用されない（民法 566 条ただし書）。

イ＝×：委任事務の処理について費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない（民法 649 条）。

ウ＝〇：売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したときは、買主は催告をすることなく直ちに代金の減額を請求できる（民法 563 条 2 項 2 号）。

エ＝×：注文者が破産手続開始の決定を受けたときに請負人が解除できるのは、仕事を完成しない間に限られる（民法 642 条 1 項ただし書）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 8・第 2 回問 8｜代金減額は原則「催告→期間経過」だが、追完不能・明確な拒絶なら無催告で可。注文者破産の解除は仕事完成前まで。

問 9　正解：ア

【解説】

ア＝〇：賃貸人たる地位が譲受人に移転したときは、敷金の返還に係る債務は譲受人が承継する（民法 605 条の 2 第 4 項）。

イ＝×：通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化は、原状回復義務の対象外である（民法 621 条）。

ウ＝×：賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない（民法 605 条の 2 第 3 項）。

エ＝×：賃借人は、賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったのに、相当の期間内に必要な修繕をしないときは、自ら修繕をすることができる（民法 607 条の 2 第 1 号）。急迫の事情がある場合（同条 2 号）に限られない。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 9・第 2 回問 9｜敷金返還債務は新賃貸人へ承継。地位の移転を主張するには「登記」が必要。賃借人の修繕権は 2 パターン（相当期間放置・急迫）。

問 10　正解：ア

【解説】

ア＝〇：正しいのは a のみで、一つ。【a＝〇】財産目録は自書不要だが、毎葉（両面に記載があれば両面）に署名押印が必要である（民法 968 条 2 項）。

イ＝×：【b＝×】遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要である（遺言書保管法 11 条）。

ウ＝×：【c＝×】相続の放棄は代襲原因にならない。代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除に限られる（民法 887 条 2 項・939 条）。

エ＝×：【d＝×】配偶者居住権の存続期間は、別段の定めがない限り、配偶者の終身の間である（民法 1030 条）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 10・第 2 回問 10｜目録は自書不要・署名押印は必要。保管制度の自筆証書遺言は検認不要。配偶者居住権は原則「終身」。

問 11　正解：イ

【解説】

ア＝×：借地権の存続期間は 30 年であり、期間を定めなかった場合も 30 年となる（借地借家法 3 条）。

イ＝○：最初の更新後の期間は、当事者がこれより長い期間を定めない限り、更新の日から 20 年（2 回目以降は 10 年）となる（借地借家法 4 条）。

ウ＝×：事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない（借地借家法 23 条 3 項）。

エ＝×：使用継続による法定更新は、借地上に建物がある場合に限られる（借地借家法 5 条 2 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 11・第 2 回問 11｜存続期間 30 年、更新後は最初 20 年・以降 10 年。事業用定期借地権だけは公正証書が必須。

問 12　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】居住用（床面積 200㎡未満）の定期建物賃貸借の中途解約は、申入れの日から 1 か月で終了する（借地借家法 38 条 7 項）。【b＝○】法定更新後の賃貸借は、期間の定めがないものとなる（同法 26 条 1 項ただし書）。

ウ＝×：【c＝×】定期建物賃貸借は、公正証書による等書面（電磁的記録を含む）によってすれば足り、公正証書に限られない（借地借家法 38 条 1 項・2 項）。

エ＝×：【d＝×】期間満了等により賃貸借が終了するときは、転借人に通知しなければその終了を転借人に対抗できない（借地借家法 34 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 12・第 2 回問 12｜定期借家の中途解約は「1 か月」、書面で足りる。法定更新後は「期間の定めなし」。転借人への通知が必要。

問 13　正解：ア

【解説】

ア＝○：国内に住所又は居所を有しない区分所有者は、国内管理人を選任することが「できる」（法 6 条の 2）。選任は任意である。

イ＝×：管理不全共用部分管理命令は、利害関係人の請求により発せられる（法 46 条の 13）。職権によるものではない。

ウ＝×：建替え決議は、出席者ではなく区分所有者全員を基準とし、区分所有者及び議決権の各 5 分の 4 以上の多数で行う（法 62 条 1 項）。出席者基準になったのは普通決議・特別決議・復旧決議である。

エ＝×：管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任し、又は解任する（法 25 条 1 項）。規約で別の選任方法（理事会での選任など）を定めることもできる。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 13・第 2 回問 13｜【改正】建替え決議は全員基準のまま。管理不全共用部分管理命令は利害関係人の請求で。国内管理人は任意。管理者の選任は規約で別段の定め可。

問 14　正解：ウ

【解説】

ア＝×：住所等変更登記の申請義務（2 年以内）が課されるのは、所有権の登記名義人に限られる（不動産登記法 76 条の 5）。

イ＝×：相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者（受遺者）が単独で申請することができる（不動産登記法 63 条 3 項）。

ウ＝○：相続人申告登記の申出をした者は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる（不動産登記法 76 条の 3 第 1 項・2 項）。

エ＝×：所有不動産記録証明書は、所有権の登記名義人本人のほか、その相続人その他の一般承継人も交付を請求できる（不動産登記法 119 条の 2）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 14・第 2 回問 14｜住所等変更登記の義務は「所有権」だけ。相続人への遺贈は単独申請可。相続人申告登記で義務履行とみなされる。

問 15　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝○】区域区分は都市計画区域について定めるもので、準都市計画区域には定めることができない（都市計画法 7 条 1 項・8 条 2 項）。

イ＝×：【b＝○】特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を除く）内に定める（都市計画法 9 条 15 項）。

ウ＝○：【c＝○】都市計画施設の区域内の建築許可（法 53 条 1 項）は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為には不要である（同項 3 号）。

エ＝×：【d＝×】都市計画事業の事業地内の建築等の許可（法 65 条 1 項）には、非常災害の応急措置の例外がない。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 15・第 2 回問 15｜53 条（施設区域内）は非常災害の例外あり、65 条（事業地内）は例外なし。特定用途制限地域は市街化調整区域には定めない。

問 16　正解：ア

【解説】

ア＝〇：開発許可を受けた者から土地の所有権等を取得した特定承継人は、都道府県知事の承認を受けて地位を承継できる（都市計画法 45 条）。相続人等の一般承継人は当然に承継する（同法 44 条）。

イ＝×：農林漁業者の住宅の例外は市街化区域以外に限られ、市街化区域では 1,000㎡以上の開発行為に許可が必要である（都市計画法 29 条 1 項 1 号・2 号、施行令 19 条 1 項）。

ウ＝×：都市計画区域及び準都市計画区域外では、1ha（10,000㎡）以上の開発行為でなければ許可は不要である（都市計画法 29 条 2 項、施行令 22 条の 2）。

エ＝×：開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出れば足りる（都市計画法 38 条）。許可は不要である。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 16・第 2 回問 16｜地位の承継：一般承継＝当然、特定承継＝知事の承認。工事の廃止は「届出」。区域外は 1ha 以上で許可。

問 17　正解：エ

【解説】

ア＝×：平屋かつ延べ面積 200㎡以下の建築物（新 3 号建築物）の大規模の修繕・模様替には、建築確認は不要である（建築基準法 6 条 1 項 3 号は「建築」のみを対象とする）。

イ＝×：住宅の居室の採光に有効な開口部の面積は、床面積の 7 分の 1 以上が原則である（建築基準法 28 条 1 項）。照明設備の設置等により 10 分の 1 まで緩和できる。

ウ＝×：避雷設備の設置義務は、高さ 20m を超える建築物である（建築基準法 33 条）。

エ＝〇：延べ面積 200㎡超の建築物は新 2 号建築物に当たり、平屋であっても大規模の模様替には建築確認が必要である（建築基準法 6 条 1 項 2 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 17・第 2 回問 17｜【改正】基準は「階数 2 以上 or 200㎡超（新 2 号）」か「平屋かつ 200㎡以下（新 3 号）」か。採光 1/7、避雷 20m 超。

問 18　正解：エ

【解説】

ア＝×：a・b とも誤り。日影規制の対象区域に指定できるのは、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の地域である（建築基準法 56 条の 2 第 1 項、別表第 4）。

イ＝×：a が誤り（ア参照）。

ウ＝×：b が誤り。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、隣地斜線制限は適用されない（建築基準法 56 条 1 項 2 号）。

エ＝〇：c＝〇 第一種住居地域ではホテル・旅館は 3,000㎡以下なら建築できる（建築基準法 48 条 5 項、別表第二(ほ)項）。d＝〇 2 項道路は、原則として中心線から水平距離 2m の線が道路境界線とみなされる（同法 42 条 2 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 18・第 2 回問 18｜日影規制の対象外＝商業・工業・工業専用。低層住専に隣地斜線なし。ホテルは第一種住居（3,000㎡以下）から可。

問 19　正解：ア

【解説】

ア＝〇：規制区域内の土地の所有者等の保全努力義務と、知事による勧告の制度である（盛土規制法 22 条 1 項・2 項）。

イ＝×：軽微な変更は許可不要で、遅滞なく都道府県知事に届け出れば足りる（盛土規制法 16 条 1 項ただし書・2 項）。

ウ＝×：区域指定の際に工事を行っている工事主の届出は、指定があった日から 21 日以内である（盛土規制法 21 条 1 項）。

エ＝×：公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者の届出は、転用した日から 14 日以内である（盛土規制法 21 条 4 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 19・第 2 回問 19｜届出期限：指定時の工事中＝21 日以内、擁壁等の除却＝14 日前、転用＝14 日以内。軽微な変更は届出。

問 20　正解：ア

【解説】

ア＝〇：組合が施行する事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて組合員となる（土地区画整理法 25 条 1 項）。

イ＝×：組合の設立には「7 人以上」の共同が必要である（土地区画整理法 14 条 1 項）。

ウ＝×：換地処分は原則として工事完了後に行うが、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがあれば、工事完了前でもすることができる（土地区画整理法 103 条 2 項ただし書）。

エ＝×：総会の議決による組合の解散には、都道府県知事の認可が必要である（土地区画整理法 45 条 2 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 20・第 2 回問 20｜組合の設立は「7 人以上・知事の認可」、解散も知事の認可。施行地区内の所有者・借地権者は全員組合員。

問 21　正解：ウ

【解説】

ア＝×：3条許可の対象は所有権の移転や使用収益権の設定・移転であり、抵当権の設定は含まれない（農地法3条1項）。

イ＝×：市街化区域内の届出の特例は転用（4条・5条）についての制度であり、耕作目的の権利移動（3条）には適用されない。

ウ＝○：農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗できる（農地法16条）。

エ＝×：違反転用に対する工事の停止・原状回復等の命令は、都道府県知事等が行う（農地法51条1項）。

ひっかけ：【復習】第1回問21・第2回問21｜違反転用の処分は「知事等」。市街化区域の届出特例は4条・5条だけ。農地の賃貸借は引渡しで対抗できる。

問 22　正解：エ

【解説】

ア＝×：a～dはすべて正しい。【a＝○】事後届出をするのは権利取得者のみである（国土利用計画法23条1項）。

イ＝×：【b＝○】対価を得て行う地上権の設定契約も「土地売買等の契約」に当たり、都市計画区域外では10,000㎡以上が届出対象である（同法14条1項・23条2項1号ハ）。

ウ＝×：【c＝○】事後届出に対する勧告は土地の利用目的についてのみであり、対価の額は対象外である（同法24条1項）。

エ＝○：【d＝○】市街化調整区域内の届出対象面積は5,000㎡以上である（同法23条2項1号ロ）。以上より四つ。

ひっかけ：【復習】第1回問22・第2回問22｜事後届出：買う側だけ・2週間以内・勧告は利用目的のみ。地上権・賃借権の設定も対価があれば対象。

問 23　正解：ア

【解説】

ア＝○：長期・短期の区分は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかで判定する（租税特別措置法31条1項・32条1項）。

イ＝×：居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えるものが対象である（租税特別措置法31条の3第1項）。

ウ＝×：配偶者・直系血族など特別の関係がある者に対する譲渡には、3,000万円特別控除は適用されない（租税特別措置法35条2項1号、施行令23条2項・20条の3第1項）。

エ＝×：居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象である（租税特別措置法35条2項）。

ひっかけ：【復習】第2回問23｜所有期間は「譲渡年の1月1日」基準。軽減税率は10年超。3,000万円控除は親族間不可・転居後3年目の年末まで。

問 24　正解：エ

【解説】

ア＝×：不動産取得税は道府県税であり、不動産所在の道府県が課する（地方税法73条の2第1項）。

イ＝×：固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産は、原則としてその登録価格により課税標準を決定する（地方税法73条の21第1項）。

ウ＝×：小規模住宅用地（200㎡以下の部分）の課税標準は価格の6分の1である（地方税法349条の3の2第2項）。3分の1は一般住宅用地である。

エ＝○：固定資産税の納税義務者は賦課期日（1月1日）現在の台帳上の所有者であり、年の途中で売却してもその年度分の全額を負担する（地方税法343条・359条）。日割り精算は当事者間の私法上の合意にすぎない。

ひっかけ：【復習】第1回問24・第2回問24｜不動産取得税＝道府県税・台帳価格。固定資産税＝1月1日の所有者に全額、小規模住宅用地1/6。

問 25　正解：ウ

【解説】

ア＝×：標準地の価格の判定には、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない（地価公示法2条1項）。

イ＝×：公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域として国土交通省令で定める区域であり、都市計画区域内に限られない（地価公示法2条1項）。

ウ＝○：原価法は、対象不動産が土地のみである場合でも、造成地・埋立地など再調達原価を適切に求めることができるときは適用できる（不動産鑑定評価基準　総論第7章第1節）。

エ＝×：取引事例は、取引事情が正常なもの又は正常なものに補正することができるものであれば採用できる（同基準　総論第7章第1節）。

ひっかけ：【復習】第1回問25・第2回問25｜鑑定士は「2人以上」、公示区域は都市計画区域外にも。原価法は造成地・埋立地にも使える。

問 26　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝○：【a＝○】用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路を除き宅地に当たる（法 2 条 1 号、施行令 1 条）。【b＝○】地方公共団体自身は免許不要だが、その代理を業として行う者には法が適用され、免許が必要である（法 3 条 1 項・78 条 1 項）。

ウ＝×：【c＝×】建物の敷地に供する目的で取引される土地は、所在する区域を問わず宅地に当たる（法 2 条 1 号）。

エ＝×：【d＝×】自ら売主として不特定多数に反復継続して分譲する者は、販売代理を業者に依頼しても自ら免許が必要である（法 2 条 2 号・3 条 1 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 26・第 2 回問 26｜宅地＝建物の敷地目的（場所不問）＋用途地域内（道路・公園等を除く）。国・地方公共団体の代理をする者は免許が必要。

問 27　正解：イ

【解説】

ア＝×：科料は欠格事由となる刑に当たらない（法 5 条 1 項 5 号・6 号は拘禁刑以上の刑と一定の罪による罰金刑のみ）。

イ＝○：刑の全部の執行猶予期間を満了すると刑の言渡しは効力を失うから（刑法 27 条）、5 年を待たずに直ちに免許を受けられる。

ウ＝×：法人の欠格は「現在の」役員・政令使用人で判断する。欠格者が既に退任していれば、D 社は免許を受けられる（法 5 条 1 項 12 号）。

エ＝×：営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でも、法定代理人（法人ならその役員を含む）が欠格事由に該当しなければ免許を受けられる（法 5 条 1 項 11 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 27・第 2 回問 27｜科料・過料は欠格にならない。執行猶予は満了すれば直ちに OK。法人は「今の」役員で判断。

問 28　正解：ウ

【解説】

ア＝×：破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は破産管財人である（法 11 条 1 項 3 号）。

イ＝×：免許換えは新たな免許であり、その有効期間は新たに 5 年となる（法 3 条 2 項・7 条）。

ウ＝○：更新の申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間はなお効力を有する（法 3 条 4 項）。

エ＝×：商号等の変更の届出は、変更の日から 30 日以内である（法 9 条）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 28・第 2 回問 28｜届出義務者：破産＝破産管財人、合併＝消滅会社の代表役員。免許換えは新たに 5 年。変更届は 30 日以内。

問 29　正解：エ

【解説】

ア＝×：登録の移転は「申請することができる」任意の制度である（法 19 条の 2）。

イ＝×：試験の合格の効力に期限はなく、登録の時期にも制限はない。

ウ＝×：宅建士の変更の登録は「遅滞なく」申請する（法 20 条）。30 日以内は宅建業者の変更の届出である（法 9 条）。

エ＝○：勤務先の宅建業者の商号又は名称・免許証番号は資格登録簿の登載事項であり、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければならない（法 18 条 2 項・20 条、規則 14 条の 2 の 2）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 29・第 2 回問 29｜登録の移転は任意。宅建士の変更の登録は「遅滞なく」。勤務先の商号変更も変更の登録が必要。

問 30　正解：エ

【解説】

ア＝×：事務禁止期間満了後に宅建士証の返還を受けるには、提出者からの返還の請求が必要であり、請求があったときに直ちに返還される（法 22 条の 2 第 8 項）。

イ＝×：法定講習は、交付（更新）の申請前 6 か月以内に行われるものを受講する（法 22 条の 2 第 2 項・22 条の 3 第 2 項）。

ウ＝×：専任の宅建士が法定数を下回ったときは、2 週間以内に必要な措置を執らなければならない（法 31 条の 3 第 3 項）。

エ＝○：試験合格の日から 1 年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、法定講習の受講が免除される（法 22 条の 2 第 2 項ただし書）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 30・第 2 回問 30｜宅建士証の返還は「請求」が必要。法定講習は 6 か月以内、合格から 1 年以内なら免除。専任の補充は 2 週間以内。

問 31　正解：ウ

【解説】

ア＝×：催告後1か月以内に届出がないときは、免許を取り消すことが「できる」（任意的取消し、法25条7項）。取り消さなければならないわけではない。

イ＝×：還付を受けられる額は、Aが供託した営業保証金の額の範囲内である（法27条1項）。支店があればその分も含めた額が限度となる。

ウ＝○：取戻し事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をせずに取り戻すことができる（法30条2項ただし書）。

エ＝×：不足額を供託したときは、2週間以内に免許権者（甲県知事）に届け出る（法28条2項）。

ひっかけ：【復習】第1回問31・第2回問31｜催告→1か月で取消し「できる」。還付の限度は「供託額」。不足額供託の届出先は免許権者。

問 32　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのはa・bの二つである。

イ＝○：【a＝○】分担金は金銭で納付する（法64条の9第1項）。【b＝○】苦情の解決の申出及びその結果は社員に周知させる（法64条の5第4項）。

ウ＝×：【c＝×】弁済を受ける額について認証をするのは保証協会である（法64条の8第2項）。

エ＝×：【d＝×】一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない（法64条の4第1項）。

ひっかけ：【復習】第1回問32・第2回問32｜分担金は金銭のみ、認証は保証協会、加入できる保証協会は1つだけ。

問 33　正解：ア

【解説】

ア＝○：正しいのはdのみで、一つ。【d＝○】従業者の守秘義務は、従業者でなくなった後も続く（法75条の3）。

イ＝×：【a＝×】広告開始時期の制限は、売買・交換・貸借のいずれの広告にも適用される（法33条）。貸借を除くのは契約締結時期の制限（法36条）である。

ウ＝×：【b＝×】誇大広告等は、表示をしたこと自体で違反となり、実害の有無を問わず監督処分・罰則の対象となる（法32条・65条・81条1号）。

エ＝×：【c＝×】手付金の分割受領も信用の供与に当たり、禁止される（法47条3号、解釈・運用の考え方）。

ひっかけ：【復習】第1回問33・第2回問33｜広告開始時期は貸借も規制、契約締結時期は貸借を除く。手付の分割も信用の供与。

問 34　正解：ア

【解説】

ア＝○：帳簿は事務所ごとに備え、各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間（自ら売主の新築住宅は10年間）保存する（法49条、規則18条3項）。

イ＝×：34条の2書面に記名押印するのは宅建業者であり、宅建士の記名押印は不要である（法34条の2第1項）。

ウ＝×：専任媒介契約の業務処理状況の報告は、2週間に1回以上である（法34条の2第9項）。

エ＝×：専任媒介契約の更新は依頼者の申出によるものに限られ、自動更新の特約は無効である（法34条の2第4項・10項）。

ひっかけ：【復習】第1回問34・第2回問34｜帳簿は閉鎖後5年（新築自ら売主10年）。媒介契約書は「業者の記名押印」。専任は2週に1回、自動更新不可。

問 35　正解：エ

【解説】

ア＝×：専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、超える定めは3か月に短縮される（法34条の2第3項）。契約自体は無効にならない。

イ＝×：専属専任媒介契約の指定流通機構への登録は、休業日を除き5日以内である（法34条の2第5項、規則15条の10）。

ウ＝×：専属専任媒介契約の業務処理状況の報告は、1週間に1回以上である（法34条の2第9項）。

エ＝○：売買の申込みがあったときの遅滞ない報告は、一般媒介契約にも適用される（法34条の2第8項）。

ひっかけ：【復習】第1回問35・第2回問34｜登録は専任7日・専属専任5日。報告は専任2週・専属専任1週。申込みの報告は全ての媒介契約で必要。

問 36　正解：ア

【解説】

ア＝〇：修繕積立金の規約の定めがあるときは、その内容に加え、既に積み立てられている額も説明する（規則 16 条の 2 第 6 号）。

イ＝×：専有部分の利用制限に関する規約の定めは、その案を含めて説明の対象となる（規則 16 条の 2 第 3 号）。

ウ＝×：区分所有建物の貸借で説明が必要なのは、専有部分の利用制限と管理の委託先等に限られ、修繕積立金に関する事項は不要である（規則 16 条の 2）。

エ＝×：管理が委託されているときの委託先の氏名・住所は、売買でも貸借でも説明が必要である（規則 16 条の 2 第 8 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 36・第 2 回問 35｜修繕積立金は「内容＋積立額」。利用制限は「案」も含む。貸借は利用制限と管理委託先だけ。

問 37　正解：ウ

【解説】

ア＝×：水害ハザードマップにおける所在地の説明は、売買・交換・貸借のいずれでも必要である（規則 16 条の 4 の 3 第 3 号の 2）。

イ＝×：重要事項説明書に記名する宅建士は、専任である必要はない（法 35 条 5 項）。

ウ＝〇：相手方が宅建業者の場合は、35 条書面の交付のみで足り、説明は不要である（法 35 条 6 項）。

エ＝×：自ら貸主となる賃貸は宅建業の「取引」に当たらず、37 条書面の交付義務も生じない（法 2 条 2 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 37・第 2 回問 37｜ハザードマップは貸借でも必要。記名・説明とも専任でなくてよい。業者相手は交付のみ。自ら貸主には業法の適用なし。

問 38　正解：イ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b の二つである。

イ＝〇：【a＝〇】37 条書面は宅建士の記名で足り、押印は不要である（法 37 条 3 項）。【b＝〇】売主から媒介を依頼された他の宅建業者の事務所は「事務所等」に当たり、クーリング・オフはできない（規則 16 条の 5 第 1 号ハ）。

ウ＝×：【c＝×】相手方の承諾を得れば、37 条書面に代えて電磁的方法により提供できる（法 37 条 4 項）。

エ＝×：【d＝×】クーリング・オフの期間を短縮するなど買主に不利な特約は無効である（法 37 条の 2 第 4 項）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 38・第 2 回問 38｜37 条書面は記名のみ・電磁的提供可。媒介・代理業者の事務所も「事務所等」。買主に不利な特約は無効。

問 39　正解：イ

【解説】

ア＝×：申込みと契約の場所が異なる場合は、申込みの場所で判断する。事務所で申込みをした B は、クーリング・オフができない（法 37 条の 2 第 1 項）。

イ＝〇：契約締結時期の制限（法 36 条）は売買・交換の契約に関するものであり、貸借の契約には適用されない。

ウ＝×：割賦販売の契約の解除等の制限では、30 日以上の相当の期間を定めて書面で催告しなければならない（法 42 条 1 項）。

エ＝×：他人物売買の制限の例外となる取得契約から、停止条件付きのものは除かれる（法 33 条の 2 第 1 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 39・第 2 回問 39｜申込みの場所で判断。契約締結時期の制限は貸借を除く（広告開始時期は貸借も規制）。割賦の催告は 30 日以上・書面。

問 40　正解：ウ

【解説】

ア＝×：正しいのは a・b・c の三つである。【a＝〇】未完成物件では代金の 5%（300 万円）以下かつ 1,000 万円以下なら保全措置は不要で、300 万円は 5%を「超え」ない（法 41 条 1 項、施行令 3 条の 5）。

イ＝×：【b＝〇】中間金を加えると 400 万円となり 5%を超えるので、中間金を受領する前に、受領済みの手付金を含めた 400 万円全額について保全措置を講じる（法 41 条 1 項）。

ウ＝〇：【c＝〇】手付解除の制限は「相手方が」履行に着手するまでである。B 自身が履行に着手していても、A が未着手なら B は手付を放棄して解除できる（法 39 条 2 項、最大判昭 40.11.24）。

エ＝×：【d＝×】保証委託契約による保全措置では、保証証書（又はこれに代わる電磁的方法による措置）を買主に交付しなければならない（法 41 条 1 項 1 号）。

ひっかけ：【復習】第 1 回問 40・第 2 回問 44｜未完成は 5%「超」で保全が必要（ちょうど 5%は不要）。判定は既受領分との合計。手付解除は「相手方」の着手まで。

問 41　正解：イ

【解説】

ア＝×：損害賠償の予定額と違約金の合計（10分の2.5）が10分の2を超える場合、超える部分について無効となるのであり、特約全体が無効となるのではない（法38条2項）。

イ＝○：手付の額の制限などのいわゆる8種制限は、宅地建物取引業者相互間の取引には適用されない（法78条2項）。

ウ＝×：業者が自ら売主として受領した手付は、どのような定めであっても解約手付とされ、相手方が履行に着手するまでは、Aは倍額を現実に提供して解除できる（法39条2項）。

エ＝×：通知期間を引渡しから3年とする点は買主に有利だが、損害賠償請求を排除する部分は民法の規定より買主に不利であり無効である（法40条1項・2項）。特約全体を有効とする点が誤り。

ひっかけ：【復習】第1回問41・第2回問40｜2割超は「超える部分のみ無効」。8種制限は業者間には適用なし。業者が受け取る手付は必ず解約手付。

問 42　正解：エ

【解説】

ア＝×：231,000円は、通常の計算による額（500万円×3%＋6万円＝21万円、×1.1）である。本問は低廉な空家等の特例の適用がある。

イ＝×：198,000円は、改正前の特例（18万円×1.1）の上限額である。

ウ＝×：220,000円には、いずれの計算でも該当しない。

エ＝○：代金800万円以下の宅地建物（低廉な空家等）の売買の媒介で、あらかじめ依頼者に説明し合意した場合、現地調査等の費用を含めて30万円の1.1倍＝330,000円を上限として受領できる（報酬告示第七）。

ひっかけ：【復習】第1回問42｜低廉な空家等の特例：代金800万円以下・上限30万円（税込33万円）・事前の説明と合意。旧400万円以下・18万円と混同しない。

問 43　正解：イ

【解説】

ア＝×：業務地の都道府県知事は、他の知事免許の業者に対しても、その区域内の業務について指示処分（法65条3項）及び業務停止処分（同条4項）をすることができる。

イ＝○：業務停止処分に違反した場合は、必要的免許取消事由である（法66条1項9号）。

ウ＝×：業務停止処分・免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならない（法70条1項）。

エ＝×：宅建士が事務禁止処分に違反したときは、登録を消除しなければならない（法68条の2第1項4号）。

ひっかけ：【復習】第1回問43・第2回問42｜業務地の知事は指示も業務停止もできる（取消しは免許権者だけ）。業務停止・取消しは公告が必要。

問 44　正解：エ

【解説】

ア＝×：クーリング・オフは業者間取引には適用されない（法78条2項）。

イ＝×：相手方が宅建業者であっても、35条書面の交付は必要である（説明は不要。法35条6項）。

ウ＝×：未完成物件では代金の5%（200万円）以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要であり、200万円はちょうど5%で「超え」ないから不要である（法41条1項、施行令3条の5）。

エ＝○：保全措置が講じられないときは、買主は手付金等を支払わないことができる（法41条4項）。

ひっかけ：【復習】第1回問44・第2回問44｜業者間で不要になるのは8種制限と35条の「説明」だけ（書面交付は必要）。ちょうど5%は保全不要。

問 45　正解：エ

【解説】

ア＝×：資力確保措置の義務を負うのは自ら売主となる宅建業者に限られ、媒介をする宅建業者は対象外である（特定住宅瑕疵担保責任履行確保法11条1項）。

イ＝×：床面積の合計が55㎡以下の住宅は、2戸をもって1戸とする（同法11条3項、施行令）。

ウ＝×：届出をしないときは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない（同法13条）。

エ＝○：住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、買主が新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であることが要件である（同法2条7項）。

ひっかけ：【復習】第1回問45・第2回問45｜保険は引渡しから10年以上・保険金額2,000万円以上。55㎡以下は2戸で1戸。届出を怠ると50日経過後は新規契約禁止。